

攤位投資分潤協議書

(本協議一式兩份，雙方各執一份為憑)

甲方（經營方）：_____（以下稱「我方」）

乙方（投資人）：吳彰（以下稱「吳彰」）

雙方就攤位投資分潤事宜，同意訂立本協議，共同遵守下列條款。

■ 重點速覽

出資金額	新台幣 12 萬元
分潤比例	本攤位稅後淨利之 20%
經營權	吳彰不參與經營與決策，為單純投資
財務透明	每月提供損益表，原始單據可隨時查閱
風險提示	不保證返還本金，最壞情況可能全數虧損

一、出資與分潤

第 1 條 吳彰出資新台幣 12 萬元，享有本攤位稅後淨利 20% 之分潤權。

第 2 條 吳彰無經營決策權，不參與日常營運事務。

第 3 條 我方每月提供簡易損益表（營收、進貨、租金、雜支、淨利），吳彰得隨時查閱原始單據。

二、虧損與結束營業

第 4 條 營運虧損時以預備金支應，預備金用罄即結束營業，不辦理增資，亦不要求任何一方補款。

第 5 條 結束營業或盤讓時，以扣除全部負債後之淨額計算，並依下列方式給付吳彰：

- 淨額不足 6 萬元：全數給付吳彰。
- 淨額超過 6 萬元：以 6 萬元或淨額之 20%，擇高給付。

第 6 條 本投資不保證返還，最壞情況下投資款可能全數虧損。

三、買回機制（我方權利）

第 7 條 吳彰累計實拿分潤達 12 萬元（即回本，以入帳日為準），且回本後滿 6 個月，我方始得行使買回權。

第 8 條 買回價格：20 萬元或吳彰近 12 個月分潤總額，擇高，一次付清。

第 9 條 買回完成後，吳彰之分潤權即終止。

第 10 條 回本前，我方不得強制買回。

四、退出與轉讓

第 11 條 樊彰欲提前退出，須先詢問我方是否承接；承接價格由雙方合意定之。

第 12 條 我方若不承接，樊彰之分潤權不得轉讓予第三人，應繼續持有至自然終止。

五、身故處理

第 13 條 樊彰身故時，其分潤權不由繼承人承受，由我方以原始出資額 12 萬元或近 12 個月分潤總額擇高買回，並將價款給付予其繼承人。

■ 投資風險提醒：本協議為投資分潤性質，非借貸關係，甲方不保證獲利、不保證返還本金；乙方簽署前應充分理解上述條款，並自行評估風險承受能力。

甲方（經營方）簽章：

乙方（投資人）簽章：

身分證字號：_____

身分證字號：_____

聯絡電話：_____

聯絡電話：_____

中華民國____年____月____日